

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ
КОРПОРАЦИЯХ**

Б1.В.ДВ.01.01.

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Корпоративное право

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года, актуализирована на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 17 от 3 апреля 2026 года.

Авторы:

Чугунова К.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права

Беседин А.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права (актуализация: переработка и дополнение)

Рецензент:

Гаврилова Марина Николаевна, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского бюро г. Москвы «ЭЛКО профи»

Чугунова Ксения Юрьевна, Беседин Анатолий Николаевич.

Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях: рабочая программа дисциплины (модуля) / Чугунова К.Ю., Беседин А.Н. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях» является получение обучающимися углубленных научно-теоретических и прикладных знаний о системе органов управления и контроля корпоративных организаций, порядке их формирования, принятия ими решений, ответственности членов органов управления.

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- изучение действующего законодательства, регулирующего вопросы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях;
- уяснение основных понятий и процедур, относящихся к институту корпоративного управления («орган корпорации», «компетенция органа», виды органов корпорации, порядок их формирования, деятельности и др.)
- овладение методикой разработки модели корпоративного управления применительно к определенным бизнес-условиям;
- разработка положений устава в части структуры органов и распределения компетенции между ними, подготовка решений органов в рамках их компетенции,
- изучение основных регулятивных и охранительных способов защиты прав и интересов корпорации и ее участников в процессе корпоративного управления, восстановления корпоративного контроля,
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и систематизации судебных актов по проблемным вопросам корпоративного управления,
- выработка подходов к решению актуальных вопросов, возникающих в правоприменительной практике юристов;
- развитие аналитических способностей и повышение уровня профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам правового сопровождения деятельности корпораций.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01. «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина (модуль) логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как: «Сравнительное правоведение», «Сравнительное корпоративное право», «Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах».

Приступая к изучению дисциплины «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях», обучающийся должен свободно владеть основными понятиями и принципами

корпоративного права, знать основные начала гражданского права, осознавать особенности места корпоративных отношений в предмете гражданско-правового регулирования, иметь необходимые представления о понятии и юридическом статусе корпораций, понимать содержание и значение таких базовых юридических конструкций и терминов, как «юридическое лицо», «организационно-правовая форма юридического лица», «коммерческая организация», «корпорация», «корпоративная организация», «орган управления юридического лица», «член органа управления юридического лица», «решение общего собрания».

Поэтому для освоения дисциплины «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях» обязательным является предшествующее изучение дисциплин: «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

Освоение дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин: «Сравнительное корпоративное право» и «Несостоятельность (банкротство) корпораций».

1.3. Формируемые компетенции

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема № 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях.	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям

		ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Тема № 2. Система органов управления коммерческих корпораций.	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема № 3. Органы контроля в коммерческих корпорациях.	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

понятие, признаки и принципы корпоративного управления; основные модели корпоративного управления (в РФ и за рубежом);

понятие и виды органов корпорации, понятие, виды и принципы распределения компетенции между органами;

понятие, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания, порядок голосования, принятия решений и определения кворума;

понятие, компетенцию, порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета), права и обязанности членов коллегиального органа управления;

понятие, компетенцию, порядок образования и деятельности единоличного и коллегиального исполнительного органа, полномочия исполнительного органа;

понятие корпоративного контроля, роль ревизионной комиссии и аудитора, порядок назначения, полномочия ревизионной комиссии, общие положения комплаенс в корпорации.

уметь:

применять положения Кодекса корпоративного управления, ГК РФ по вопросам управления в корпорации;

применять нормы законодательства о компетенции органов корпорации и распределять компетенцию между органами;

анализировать и толковать нормы законов об ООО и АО, ГК РФ, регулирующие деятельность общего собрания участников корпорации;

анализировать и толковать нормы законов об ООО и АО, ГК РФ, регулирующие деятельность коллегиального органа управления корпорации;

анализировать и толковать нормы законов об ООО и АО, ГК РФ, регулирующие деятельность исполнительного органа корпорации;

применять нормы законодательства об актах, принимаемых корпорациями;

анализировать и толковать нормы законодательства, регулирующие деятельность ревизионной комиссии и аудитора, определять способ защиты при утрате корпоративного контроля;

понятие контроля и подконтрольности, основания возникновения контроля в холдинге, меры по обеспечению контроля за деятельностью подконтрольных организаций;

анализировать и толковать нормы законодательства, регулирующие деятельность материнских и дочерних компаний, холдингов и групп компаний;

владеть:

навыками анализа и оценки эффективности модели корпоративного управления для данной корпорации;

навыками разработки положений устава относительно определения модели корпоративного управления и компетенции органов;

навыками применения норм законодательства и разработки документов, необходимых для подготовки созыва, проведения общего собрания участников;

навыками применения норм законодательства о коллегиальном органе управления, разработки документов, связанных с деятельностью данного органа;

навыками применения норм законодательства о исполнительном органе корпорации, разработки документов, связанных с деятельностью данного органа;

навыками разработки внутренних документов корпораций и решений общего собрания участников и совета директоров корпорации.

II. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 3 зачетных единицы, 108 академических часов для очной и очно-заочной формы обучения и 72 академических часа для заочной формы обучения. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

3	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	тр и мес тр	Виды образовательной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1.	Тема 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях.	3	2	4	-	18	Лекция читается с применением технических средств (презентация) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). Практическое занятие: деловая игра, тестовое задание, анализ сравнительных таблиц.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2.	Тема 2. Система органов управления коммерческих корпораций.	3	-	4	-	42	Практическое занятие в диалоговом режиме. Моделирование ситуаций, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3.	Тема 3. Органы контроля в коммерческ		-	4	2	32	Практическое занятие в диалоговом режиме.	Устный опрос, проверка выполнения письменных

	их корпорация х.	3					Обсуждение и решение задач (кейсов). Дискуссии.	заданий, контроль СР, тестирование.
	ВСЕГО по ОФО		2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

3	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	тр и м ес тр	Виды образовательной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технологии образовател ьного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			лек ци и	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1.	Тема 1. Понятие и основные принципы корпоратив ного управления и контроля в коммерческ их корпорация х.	3	2	2	-	20	Лекция читается с применение м технических средств (презентаци я) в формате лекции- дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). Практическо е занятие: деловая игра, тестовое задание, анализ сравнительн ых таблиц.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2.	Тема 2. Система органов управления коммерческ их корпораций.	3	-	4	-	42	Практическо е занятие в диалоговом режиме. Моделирова ние ситуаций, работа в	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

							малых группах.	
3.	Тема 3. Органы контроля в коммерческих корпорациях.	3	-	4	2	32	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Дискуссии.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, тестирование.
	ВСЕГО по ОФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

3	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	тр и мес тр	Виды образовательной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1.	Тема 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях.	3	-	2	-	34	Лекция читается с применением технических средств (презентация) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). Практическое занятие: деловая игра, тестовое задание, анализ сравнительных таблиц.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2.	Тема 2. Система		-	4	-	30	Практическое занятие в	Устный опрос, проверка

	органов управления коммерческих корпораций.	3					диалоговом режиме. Моделирование ситуаций, работа в малых группах.	выполнения письменных заданий, контроль СР.
3.	Тема 3. Органы контроля в коммерческих корпорациях.	3	-	2	2	28	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Дискуссии, коллоквиум.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, тестирование.
	ВСЕГО по ОФО			8	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях.

План лекции:

1. Понятие и принципы корпоративного управления.
2. Система органов корпоративного управления.
3. Понятие корпоративного контроля.
4. Система органов контроля в коммерческих корпорациях.

Задания для подготовки к лекции:

- *повторить*: понятие юридического лица; понятие корпорации; понятие органа корпорации; виды коммерческих корпораций; виды учредительных документов корпорации; система органов коммерческой корпорации.

- *вопросы для самоконтроля*:

1. Какие подходы к понятию корпоративного контроля существуют в доктрине?
2. Как соотносятся понятия «корпоративное управление» и «корпоративный контроль»?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

- 1.1. Понятие и принципы корпоративного управления.
- 1.2. Основные модели корпоративного управления в России и зарубежных странах (инсайдерская и аутсайдерская, двухзвенная и трехзвенная модели).
- 1.3. Субъекты корпоративного управления.
- 1.4. Понятие органа юридического лица: легальный и доктринальные подходы к пониманию сущности органа юридического лица.
- 1.5. Виды органов управления юридического лица. Единоличные и коллегиальные органы управления юридического лица. Принципы распределения компетенции между органами управления юридического лица.
- 1.6. Понятие корпоративного контроля и основания возникновения корпоративного контроля.
- 1.7. Соотношение корпоративного контроля и корпоративного управления: доктринальные подходы.

2. Задания для подготовки к практическому занятию:

- 2.1. Ознакомиться с литературой (обязательна к прочтению).
- 2.2. Проанализировать не менее двух научных публикаций по теме занятия 1, не указанных в списке литературы ниже, и **письменно изложить** основные проблемы, поднимаемые авторами, и проанализировать их.
- 2.3. Разработать пять тестовых заданий с 3-4 вариантами ответов по ключевым разделам Кодекса корпоративного управления в части формирования структуры и компетенции органа управления (приложение к Письму ЦБ РФ от 10.04.2014 г. №06-52\2463).
- 2.4. сравнить положения Закона об акционерных обществах и Закона об обществах с ограниченной ответственностью в части положений, касающихся органов управления и их компетенции, письменно изложить основные сходства и различия, сделать вывод о степени императивности/диспозитивности правового регулирования в отношении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью при определении структуры и компетенции органов управления.

3. Деловая игра: «Эффективная модель управления коммерческой корпорацией»

Цель игры: систематизировать полученные знания о целях и принципах корпоративного управления; приобрести опыт анализа рисков возникновения

корпоративного конфликта; сформировать навыки работы в составе творческого коллектива.

Задачи игры: выявление оптимальной структуры и компетенции органов управления коммерческой корпорации с точки зрения целей, преследуемых учредителями и защиты их интересов; выявление корпоративных механизмов, которые обеспечивают реализацию таких интересов, с применением императивных и диспозитивных норм корпоративного законодательства, корпоративного договора.

Подготовка к проведению игры: обучающиеся изучают Федеральные законы об АО и ООО, положения действующего законодательства о корпоративном договоре в части диспозитивных положений, которые могут быть включены в корпоративные документы по усмотрению участников в соответствии с их договоренностями.

Формат участия. Обучающиеся подразделяются на 2 рабочие группы. Оптимальное количество участников малой группы 5 человек.

Распределение ролей. Группа № 1 разрабатывает устав в отношении общества с ограниченной ответственностью, состоящего из 3-х участников, и имеющего следующие органы управления: общее собрание и единоличный исполнительный орган, а также орган контроля – ревизионную комиссию. Участники рабочей группы должны презентовать разработанный устав, описав принципы распределения компетенции между органами управления, компетенцию ревизионной комиссии. Участники рабочей группы также оценивают соответствие заданной модели управления лучшим практикам корпоративного управления, в том числе положениям Кодекса корпоративного управления.

Группа № 2 разрабатывает устав в отношении непубличного акционерного общества, акции которого распределены между шестью акционерами, и имеющего следующие органы управления: общее собрание, совет директоров, единоличный исполнительный орган, а также орган контроля – ревизионную комиссию. Участники рабочей группы должны презентовать разработанный устав, описав принципы распределения компетенции между органами управления, компетенцию ревизионной комиссии. Участники рабочей группы также оценивают соответствие заданной модели управления лучшим практикам корпоративного управления, в том числе положениям Кодекса корпоративного управления.

Регламент: обсуждение в рамках малой группы 15 минут, подготовка выступления 5 минут, презентация результатов работы рабочих групп 5 минут (для каждой), всего на выполнение задания 30 минут.

Подведение итогов: Преподаватель обобщает комментирует результаты деловой игры, делает выводы о достижении цели и решения поставленных задач, анализирует сильные и слабые стороны каждой группы, разбирает ошибки, дает рекомендации по их устранению.

Тема 2. Система органов управления коммерческих корпораций

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Общее собрание участников коммерческой корпорации. Компетенция общего собрания. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания. Порядок голосования на общих собраниях, порядок оформления и удостоверения принятых общим собранием решений. Осуществление функций общего собрания в «компаниях одного лица».

1.2. Коллегиальный орган управления коммерческой корпорации (совет директоров, наблюдательный совет). Компетенция коллегиального органа управления. Порядок формирования, состав коллегиального органа управления, порядок организации работы и принятия решений. Требования к кандидатам в состав коллегиального органа управления.

1.3. Исполнительные органы коммерческой корпорации. Единоличный исполнительный орган: модели единоличного исполнительного органа; порядок образования и компетенция единоличного исполнительного органа. Коллегиальный исполнительный орган: порядок образования и компетенция коллегиального исполнительного органа; соотношение компетенции единоличного и коллегиального исполнительного органа.

2. Задания для подготовки к практическому занятию:

2.1. Ознакомиться с литературой (обязательна к прочтению).

2.2. Отметьте верные и ложные утверждения. Устав общества с ограниченной ответственностью должен предусматривать:

а) закрытый перечень видов деятельности, которые может осуществлять общество с ограниченной ответственностью;

б) срок полномочий единоличного исполнительного органа;

в) положение о наличии печати общества;

г) закрытый перечень вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа;

д) в случае, если уставом общества предусмотрено создание единоличного и коллегиального исполнительного органа, - компетенцию коллегиального исполнительного органа;

е) порядок удостоверения решений, принятых общим собранием участников общества;

ж) персональный состав совета директоров;

з) положения об ответственности единоличного исполнительного органа и членов совета директоров;

и) сведения о заключении участниками общества корпоративного договора;

к) сведения о размере уставного капитала общества.

2.3. Определите, в компетенцию какого органа акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью входит решение следующих

вопросов (с указанием ссылок на нормативные правовые акты и корректной формулировки указанных вопросов):

- а) создание филиала;
- б) утверждение положения о совете директоров общества;
- в) заключение крупной сделки, стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов общества;
- г) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, д) заключение договора с реестродержателем;
- е) утверждение новой редакции устава общества;
- ж) выплата вознаграждения членам совета директоров;
- з) увеличение уставного капитала;
- и) определение условий трудового договора с генеральным директором;
- к) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- л) выплата дивидендов;
- м) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Какие из перечисленных вопросов могут или должны регулироваться внутренними регламентами (документами) корпорации?

Какие из вопросов регулируют корпоративные отношения?

2.4. Проанализируйте Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон «Об акционерных обществах» и назовите не менее 4-х вопросов, относящихся к исключительной и альтернативной компетенции общего собрания участников (акционеров).

2.5. Составьте алгоритмы созыва и проведения очередного и внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества. Со ссылками на нормативные правовые акты обозначьте сроки, субъектов, принимающих участие в процедурах, документы, которые при этом необходимы, требования к содержанию таких документов.

Отдельно обозначьте 2-3 возможных нарушения, которые могут быть допущены при созыве и проведении общих собраний участников (акционеров) и последствия таких нарушений со ссылками на нормативные правовые акты и судебную практику.

2.6. Проанализируйте литературу и судебную практику по вопросу регулирования отношений с членами коллегиального органа управления коммерческой корпорации (совета директоров, наблюдательного совета). Результаты оформите в письменную правовую справку.

2.7. Проанализируйте внутренние документы корпоративных организаций, размещенные в открытом доступе в сети «Интернет», на предмет создания в коллегиальных органах управления комитетов. Проанализируйте их компетенцию и необходимость создания. Результаты оформите в письменную правовую справку.

2.8. Составьте таблицу с системой фидуциарных обязанностей члена исполнительного органа корпорации. Раскройте понятия «разумность», «добросовестность» с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Обозначьте целесообразность регулирования фидуциарных обязанностей во внутренних документах корпорации и приведите примеры.

3. Решение задачи:

Общество с ограниченной ответственностью А как единственный учредитель в 2026 году создало общество с ограниченной ответственностью Б. Протокол о создании общества Б от имени А подписал его единоличный исполнительный орган. Такой порядок был предусмотрен уставом А.

В дальнейшем, в качестве оплаты уставного капитала А передало Б имущество, стоимость которого была определена на основании отчета независимого оценщика.

Один из участников А с долей в уставном капитале 35 процентов посчитал свои права нарушенными.

Проанализируйте представленную ситуацию. Подготовьте правовую справку с ее анализом и указанием правовых последствий.

Тема 3. Органы контроля в коммерческих корпорациях

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Правовое значение органов контроля в коммерческих корпорациях.

1.2. Ревизионная комиссия (ревизор): порядок формирования (избрания), компетенция, порядок функционирования (деятельности).

1.3. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор): порядок формирования (избрания), компетенция, порядок функционирования (деятельности).

1.4. Реализация контрольных функций в коммерческих корпорациях при отсутствии ревизионной комиссии (ревизора) и службы внутреннего аудита(внутреннего аудитора).

1.5. Фактический (бенефициарный) корпоративный контроль: проблемы реализации, способы обеспечения и защиты лиц, обладающих фактическим (бенефициарным) корпоративным контролем.

2. Дискуссия:

По Вашему мнению, целесообразно ли выделять органы контроля в качестве самостоятельных органов корпорации, или достаточно наличия контрольных полномочий в компетенции общего собрания и совета директоров общества? Должны ли органы контроля быть обязательными органами коммерческой корпорации?

Позиция должна быть аргументированной, при ее формировании необходимо изучение правовой доктрины (источники определяются по выбору обучающегося, но с обязательным изучением источников, указанных в программе).

3. Практика публичных выступлений:

Обсуждение судебной практики по спорам, связанным с оспариванием решений органов управления хозяйственного общества лицами, осуществляющими фактический корпоративный контроль.

Выявление тенденций развития судебной практики с опорой на положения действующего законодательства.

2. Задания для подготовки к практическому занятию:

2.1. Ознакомиться с литературой (обязательна к прочтению).

2.2. Найти и проанализировать научную публикацию по вопросу оспаривания решений органов управления хозяйственного общества лицами, осуществляющими фактический корпоративный контроль;

2.3. Проанализировать судебную практику за 2022-2026 гг. и найти не менее трех дел по спорам, связанным с назначением, прекращением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов контроля юридического лица. Подготовить краткий доклад по фабуле каждого дела и правовой позиции суда;

2.4. Найти размещенные в открытом доступе в сети «Интернет» внутренние документы акционерных обществ – положение о ревизионной комиссии, положение о внутреннем аудите. Составить сравнительную таблицу вопросов, входящих в компетенцию ревизионной комиссии и внутреннего аудитора с опорой на исследованные внутренние документы и положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лабораторный практикум

Тема 3. Органы контроля в коммерческих корпорациях

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Правовое значение органов контроля в коммерческих корпорациях.

1.2. Ревизионная комиссия (ревизор): порядок формирования (избрания), компетенция, порядок функционирования (деятельности).

1.3. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор): порядок формирования (избрания), компетенция, порядок функционирования (деятельности).

1.4. Реализация контрольных функций в коммерческих корпорациях при отсутствии ревизионной комиссии (ревизора) и службы внутреннего аудита(внутреннего аудитора).

1.5. Фактический (бенефициарный) корпоративный контроль: проблемы реализации, способы обеспечения и защиты лиц, обладающих фактическим (бенефициарным) корпоративным контролем.

2. Задания для лабораторного практикума:

Решение задачи (казуса):

В обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания» (ООО «ИФК») три участника:

- юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиционная финансовая компания» (ООО «УК «ИФК»)), учрежденное по законодательству Российской Федерации, ему принадлежит доля в размере 60% от уставного капитала ООО «ИФК». Единственным участником и генеральным директором ООО «УК «ИФК» является гражданин Российской Федерации Пушкарёв Александр Александрович.

- физическое лицо – гражданин Российской Федерации Станковский Александр Владимирович, ему принадлежит доля в размере 20% от уставного капитала ООО «ИФК»;

- физическое лицо – гражданин Российской Федерации Еропкин Максим Игоревич, ему принадлежит доля в размере 20 % от уставного капитала ООО «ИФК»;

Генеральным директором ООО «ИФК» является гражданка Российской Федерации Мартыанова Надежда Владимировна, кандидатура которой в свое время была предложена участником Станковским А.В. из числа сотрудников финансовой дирекции ООО «ИФК», срок полномочий директора истекает 30 сентября 2026 года, ее полномочия неоднократно ранее продлевались на срок, предусмотренный уставом общества (3 года).

На протяжении длительного времени ООО «ИФК» владело производственным комплексом (земельным участком, зданием и находящимся в нем оборудованием) и использовало его для получения прибыли. Доходы от этой деятельности были основными для общества, что позволяло утверждать, что этот вид деятельности на протяжении 10 последних лет был для общества основным.

В марте 2025 года производство было остановлено на период длительной реконструкции здания, необходимость которой была установлена заключением экспертов.

Находившееся в здании оборудование было законсервировано, демонтировано и передано на ответственное хранение за плату третьему лицу, взаимосвязь между ним и участниками или исполнительным органом ООО «ИФК» не проверялась. В дальнейшем третье лицо было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее, место нахождения оборудования не известно.

Здание в результате начавшейся реконструкции обрушилось и фактически было утрачено, его восстановление, согласно экспертизе, потребовало бы значительных затрат.

Генеральный директор предложил участникам рассмотреть возможность продажи разрушенного здания и земельного участка под ним

девелоперу для строительства коммерческой или жилой недвижимости.

Участники планируют провести 1 июня 2026 года внеочередное общее собрание участников ООО «ИГ» и предложить в повестку дня следующие вопросы (формулировки в редакции участников, требуют правильного юридического оформления в требовании о созыве внеочередного общего собрания):

Станковский А.В.:

- подтверждение полномочий генерального директора общества Мартьяновой Н.В. как действующего единоличного исполнительного органа общества в связи с необходимостью формирования пакета документов для заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «ВТБ»;

- ограничение компетенции генерального директора общества в виде установления необходимости согласования с высшим органом управления всех сделок по расходованию привлекаемых по указанному выше договору денежных средств.

Еропкин М.В.:

- о распределении части чистой прибыли общества за первый квартал 2026 года;

- о привлечении независимого аудитора для независимой проверки отчетности общества начиная с 2025 года поквартально и о назначении ревизора (либо создании ревизионной комиссии).

ООО «УК «ИФК»:

- о согласовании ранее совершенной в 2025 году обществом сделки об отчуждении (утрате) производственного комплекса (здания и находящегося в нем оборудования) как нескольких взаимосвязанных сделок, приведших к фактической невозможности осуществления основной деятельности обществом (качественный критерий крупной сделки) и необходимости совершения действий по их оспариванию.

Уставом ООО «ИФК» указанные выше вопросы компетенции общего собрания отдельно не урегулированы, разработчики устава полагались на текущее регулирование в законодательстве.

Задания:

- 1) подготовьте письменные рекомендации, которые правовому консультанту необходимо дать ООО «УК «ИФК», Станковскому А.В., Еропкину М.В., Мартьяновой Н.В., Пушкареву А.А. к общему собранию с четким обоснованием для включения (или отсутствия необходимости включения) тех или иных вопросов в повестку дня, формулировок вопросов, необходимости доведения своей позиции до других участников общества и его органов, совершения иных действий, стратегии поведения на этом собрании и после его проведения.

- 2) обозначьте правовые возможности Пушкарева А.А. как участника корпоративных отношений.

- 3) сформулируйте рекомендации для формирования стратегии корпоративного контроля в обществе с учетом обозначенных выше условий.

При формировании правовых позиций анализ и ссылки на судебную практику обязательны.

Преподаватель модерирует дискуссию. После оглашения позиций участники обмениваются мнениями, разбирают допущенные ошибки, прогнозируют возможные результаты совершения тех или иных корпоративных действий, формулируют выводы.

2.4. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях» состоит в наличии практической составляющей дисциплины (модуля), что подразумевает подготовку значительного количества юридических документов по заданной преподавателем проблематике или определенным бизнес условиям.

Модель подготовки к темам занятий заключается в детальном анализе законодательства, судебной практики, научных и практико- ориентированных публикаций по проблематике дисциплины (модуля) и выполнении как устных, так и письменных заданий для самостоятельной работы, указанных к каждой теме лекций и практических занятий.

Виды самостоятельной работы обучающегося:

Аудиторная самостоятельная работа обучающегося подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подготовка обзоров Интернет-ресурсов, содержащих законодательные акты в сфере корпоративного управления и контроля, в том числе иностранных государств.
2. Подбор судебных актов высших инстанций по актуальным дискуссионным вопросам корпоративного управления и контроля.
3. Составление различных сравнительных таблиц, аналитических справок, разработка схем и других наглядных материалов по основным вопросам корпоративного управления и контроля.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме. Дискуссионные вопросы доктрины и правоприменения, которые были уяснены обучающимся из прочитанной литературы, должны быть законспектированы и схематически изображены в электронной форме или в рабочей обучающегося;

- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам корпоративного управления, не указанных в списке дополнительной литературы;

- изучение рекомендованных нормативных актов в актуальных редакциях, включая акты правотворчества иностранных государств, в том числе на иностранном языке (если они не имеют официального перевода на русский);

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;

- решение практических задач, приведенных к каждой теме;

- подготовка к участию в дискуссии, мозговом штурме, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;

- выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)

- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающимся в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений обучающимися осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать дискуссионный вопрос корпоративного управления и контроля, в том числе в сравнительно-правовом аспекте,

- обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законотворчества и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,

- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;

- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы и задания-кейсы / тесты для закрепления материала другими обучающимися.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы эссе:

1. Модели управления корпорацией в США, Германии и России: сравнительно-правовой анализ.

2. Компетенция общего собрания участников и коллегиального органа управления в непубличных и публичных обществах (сравнительный анализ).

3. Значение Кодекса корпоративного управления для деятельности публичных компаний.

4. Модель управления корпорацией, состоящей из одного лица.
5. Соотношение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях.
6. Роль председателя совета директоров, комитетов совета директоров, секретаря в деятельности совета директоров.
7. Особенности развития института независимых директоров в России.
8. Дополнительные требования к членам совета директоров: гарантии соблюдения интересов акционеров и участников или почва для злоупотреблений?
9. Баланс интересов акционеров/участников и членов органа управления.

Темы коллоквиумов:

1. Практика внедрения российскими компаниями нестандартных моделей единоличного исполнительного органа – множественный исполнительный орган, передача функций исполнительного органа управляющей организации.
2. Проблемы корпоративного управления в группах компаний и холдингах в России.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие корпоративного управления.
2. Принципы корпоративного управления.
3. Основные модели корпоративного управления в России и зарубежных странах.
4. Субъекты корпоративного управления.
5. Понятие органа юридического лица: легальный и доктринальные подходы к пониманию сущности органа юридического лица.
6. Виды органов управления юридического лица. Единоличные и коллегиальные органы управления юридического лица.
7. Понятие компетенции органа управления. Принципы распределения компетенции между органами управления коммерческой корпорации.
6. Понятие корпоративного контроля и основания возникновения корпоративного контроля.
7. Соотношение корпоративного контроля и корпоративного управления в коммерческих корпорациях.
8. Особенности системы органов управления в публичных и непубличных хозяйственных обществах.
9. Эффективное распределение компетенции органов управления. Соотношение учредительного документа и иных внутренних документов корпорации в части определения структуры и компетенции органов управления.

10. Место общего собрания в системе органов управления корпорации, его компетенция.

11. Годовое (очередное), внеочередное, повторное общее собрание в хозяйственных обществах.

12. Правила подготовки общего собрания, формирования повестки дня и направления информации участникам.

13. Кворум, порядок голосования и принятия решений на общих собраниях участников.

14. Компетенция коллегиального органа управления, место коллегиального органа управления в системе органов управления корпорации.

15. Порядок формирования коллегиального органа управления. Порядок деятельности коллегиального органа управления и принятия решений.

16. Права и обязанности членов коллегиального органа управления. Права и обязанности председателя.

17. Независимые директора. Дополнительные требования к членам коллегиального органа управления.

18. Единоличный исполнительный орган: место в системе корпоративного управления, полномочия, порядок образования, приостановления и прекращения полномочий. Временный исполнительный орган.

19. Множественность единоличного исполнительного органа.

20. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

21. Коллегиальный исполнительный орган: порядок формирования и компетенция, порядок деятельности коллегиального исполнительного органа.

22. Ревизионная комиссия (ревизор): компетенция, порядок образования и деятельности.

23. Внутренний и внешний аудит, компетенция, порядок формирования и деятельности.

24. Осуществление контрольных функций в коммерческих корпорациях при отсутствии ревизионной комиссии (ревизора), внутреннего и внешнего аудита.

25. Фактический (бенефициарный) корпоративный контроль: понятие и основания возникновения.

26. Способы защиты прав и интересов лиц, обладающих фактическим (бенефициарным) контролем.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС Консультант Плюс.
4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС Консультант Плюс.
5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Консультант Плюс.
6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС Консультант Плюс.
7. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СПС Консультант Плюс.
8. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СПС Консультант Плюс.
9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СПС Консультант Плюс.
10. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ «О хозяйственных партнёрствах» // СПС Консультант Плюс.
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» // СПС Консультант Плюс.
12. Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // СПС Консультант Плюс.
13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2003 г. N 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Приаргунское» // СПС Консультант Плюс.
14. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» // СПС Консультант Плюс.
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 90/14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС Консультант Плюс.
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации // СПС Консультант Плюс

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.

18. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, связанным с применением статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июля 2025 г.) // СПС «Консультант Плюс.

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // СПС Консультант Плюс.

20. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" // СПС Консультант Плюс.

21. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.05.2012 N 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью»// СПС Консультант Плюс

Основная литература

1. Корпоративное право. Учебник / Отв. ред. А.Н. Беседин. М.: Проспект, 2024. Глава 6.

2. Правовое сопровождение девелоперской деятельности. Учебник / Отв. ред. А.Ю. Петраков, Е.К. Фролова. М.: Проспект, 2025. Глава 7.

3. Корпоративное право. Учебный курс в 6 тт. Том IV / Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2025. Глава XVII.

4. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Беседин, Е. Н. Ефименко [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Тягай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2014. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=433874>

5. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2016. - 456 с. - ISBN 978-5-8354-1132-0. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=464025>

Дополнительная литература

К теме 1

Понятие и основные принципы корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях

1. Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник экономического правосудия. 2014. № 10.
2. Черепяхин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Черепяхин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001.

К теме 2

Система органов управления коммерческих корпораций

1. Андреев В.К. Корпоративное право современной России : монография / В. К. Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-23806-4. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34399>
2. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: монография / О.А. Беляева, С.А. Бурлаков, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. О.В. Гутников. Москва: ИЗиСП, Статут, 2021. 528 с.
3. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М., 2005. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Копылов Д.Г. Участие наемных работников в управлении компанией (немецкий опыт) // Законодательство и экономика. - 2012. - N 10. - С. 90 - 95. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.
5. Кузнецов А.А. Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров) / А.А. Кузнецов // Корпоративное право в ожидании перемен: сборник статей к 20-летию Закона об ООО / ответственный редактор А.А. Кузнецов. Москва: Статут, 2020. С. 199 - 271.
6. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — URL: <https://urait.ru/bcode/449772>
7. Маковская А.А. Императивные и диспозитивные нормы в корпоративном законодательстве (ошибки в формулировках, проблемы толкования и правоприменения) // Вестник гражданского права. 2019. N 5. С. 79 - 109.
8. Молотников А.Е. Участие трудовых коллективов в корпоративном управлении: российский и иностранный опыт // Предпринимательское право. - 2010. - N 2. - С. 3 - 8. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

9. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права. - М. : Статут, 2016. - 400 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=335744> .

10. Сумской Д.А. Соотношение понятия «орган юридического лица» со смежными правовыми категориями // Право и политика. 2007. № 2.

11. Харитонов Ю.С., Шиткина И.С. Состав и компетенции руководящих органов управления общества с ограниченной ответственностью: комментарий к ст. ст. 32 и 33 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2020. N 4. С. 4 - 40.

К теме 3

Органы контроля в коммерческих корпорациях

1. Вильданова М.М. Содержание и инструменты корпоративного контроля в современном российском праве // Журнал российского права. 2020. № 5.

2. Тужилова-Орданская Е.М. Корпоративный контроль: основные теоретические подходы // Гражданское право. 2022. № 5.

3. Фейзрахманова Е.Р. Основания возникновения корпоративного контроля в хозяйственных обществах: теоретические и практические аспекты // Хозяйство и право. 2025. № 8.

4. Фейзрахманова Е.Р. Понятие корпоративного контроля: основные теоретические подходы // Юрист. 2025. № 1.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов,

функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

1.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с

				изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по
----	-------------	-----------	---	---

				31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с

				03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	

	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.